

[19] [통보] 사항

1. 제 목 : 합숙소 임차보증금 채권보전 업무 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○지역본부에서는 「복지후생규정」이 정하는 바에 따라 소속 직원의 주거생활 안정을 위해 단신 부임 직원에게 합숙소를 제공하고 있다.

합숙소 관련 세부 운영지침인 「합숙소 운영지침」 제5조의 2(합숙소의 임차 및 채권보전)에 따르면 합숙소 임차보증금의 채권 확보를 위하여 「복지후생규정 시행세칙」 제19조와 「사택 운영지침」 제10조를 준용하여 공사를 피보험자로 하는 보증보험 가입을 원칙으로 하고, 부득이하게 전세권 설정으로 채권보전할 경우 주관부서장의 승인을 득하여 채권보전을 하도록 규정하고 있다.

따라서, 합숙소 관리 담당자는 임차보증금의 채권확보를 위하여 보증보험에 가입해야 하며 보증보험에 가입이 어려운 물건 등 부득이한 경우에 한하여 주관부서장의 승인을 득하여 전세권 설정하여야 한다.

그러나, 위 본부에서는 아래 [표 44]에서와 같이 2014.11월~2017.02월까지 9회에 걸쳐 관행적으로 보증보험 가입이 아닌 전세권을 본사 승인없이 임의로 설정하는 등 채권보전 업무를 부적정하게 처리하였다.

[표 44] 합숙소 전세권 설정 현황(2018.03월 현재)

연번	건물정보	소재지	보증금(천원)	채권확보방법	임차기간
1	오피스텔	▽▽시 ◆◆구	130,000	전세권	2014.11~2018.11(4년)
2	오피스텔	▽▽시 ◆◆구	130,000	전세권	2014.11~2018.11(4년)
3	오피스텔	▽▽시 ◆◆구	130,000	전세권	2014.11~2018.11(4년)
4	오피스텔	▽▽시 ◆◆구	130,000	전세권	2014.11~2018.11(4년)
5	오피스텔	▽▽시 ◆◆구	130,000	전세권	2015.4~2018.4(3년)
6	오피스텔	▽▽시 ◆◆구	135,000	전세권	2016.1~2020.1(4년)
7	오피스텔	▽▽시 ◆◆구	130,000	전세권	2016.9~2018.9(2년)
8	오피스텔	▽▽시 ◆◆구	130,000	전세권	2016.9~2018.9(2년)
9	아파트	▽▽시 ◆◆구	270,000	전세권	2017.2~2019.2(2년)
계			1,315,000		

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

이로 인해 채권 추심 시 경매신청 등 복잡한 절차에 따른 행정력 낭비 및 주택가격 변동 시 임차보증금 전액을 회수하지 못할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

계약기간이 종료되는 합숙소 등에 대한 임차보증금 채권보전 업무시 관련 절차에 유의하여 보증보험 가입 등을 이행해 주시기 바랍니다(통보).